

일련번호	48	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

경고요구 · 개선요구 및 통보

제 목 시설공사의 계약해지 절차 이행 부적정

소 관 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ☎☎·☎☎☎☎☎처, □□□□□□단

내 용

1. 업무개요

□□□□□□단(㉠㉠현대화사업소)은 ㉠㉠군과 체결한 ‘지방상수도 현대화사업’ 위·수탁 협약에 의거하여, 동 사업의 목표(유수율제고) 달성을 위해 블록시스템 구축공사를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가계약법」 및 「계약예규(공사계약일반조건 제19조)」에 따르면 건설공사 ‘설계변경’은 그 ‘설계변경’이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 하며, 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있을 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다

아울러, 「위임전결규정」 제6조(권한위임사항), 제9조(전결사항 등) 및 [별표 1]에 따르면 시설공사의 ‘계약해지’에 관한 권한은 본사부문장에게 위임되어 있으며, 이에 대한 권한은 유역본부장이나, 유역 내 부서장에게 재위임된 사항이 부재한 실정이다.

또한, 「건설기술관리규정」 제64조(실정보고) 제2항 1호에 따르면 공사계약을 해제 또는 해지할 사유가 발생한 경우, 사업시행부서의 장은 사업주관부서의 장에게 그 사유를 구체적으로 명시하여 실정보고를 하여야 하며, 사업주관부서의 장은 지체없이 그 내용을 검토한 후 14일 이내에 원안승인, 수정승인 또는 대안 채택등을 결정하여 공사시행부서의 장에게 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 설계변경 절차 미이행

□□□□□□단은 상기에 해당하는 건설공사의 시행과정 중 계약상대자로부터 현장여건 등으로 인해 관련 법령 및 규정에 의거 ‘설계변경’ 요건에 해당하는 실정보고를 제출받고(2023. 02. 01.), 이에 대한 검토결과에 따라 승인(2023. 02. 21.) 하였음에도, 계약상대자의 공사포기각서 제출(2023. 04. 05.), 타절준공검사청구서 제출(2023. 05. 11.) 및 타절 준공검사결과 통보(2023. 05. 19.)시까지 「건설기술관리규정」, 「위임전결규정」에 따른 의사결정 절차를 이행하지 아니하였고, 실정보고 승인사항을 반영한 계약변경 절차 또한 이행하지 아니한 채로, 설계도서에 반영되지 않아 계약범위 내 포함되어 있지 않으나, 실정보고 승인에 따라 증가된 물량 및 금액 약 46백만원을 준공대가에 반영하여 준공검사를 이행하고 준공처리를 하였다.

나. 위임전결 사항 미준수

「위임전결규정」에 시설공사의 계약해제·해지가 필요한 실정보고에 대한 의사결정 권한은 부문장에게 한정하여 위임되어 있으므로, 상기 건설공사에 대한 계약해지에 관한 내부방침은 수도부문장에게 있으나, □□□□□□단 부서장 결재만으로 계약해지에 관한 의사결정을 수립하였다.

다만, 현행 규정에 따라 시설공사의 30억원 이상 실정보고에 한정하여 부문장에게 전결권한이 위임되어 있는 점, 전국 단위에서 시행중인 지방상수도 현대화사업 관련 시설공사 등의 계약해지가 다수인 점 등을 종합적으로 고려하여, 이와 관련된 건설공사 등에 대한 효율적인 내부통제 및 업무 수행체계를 마련함이 타당할 것으로 판단된다.

관련부서 의견 및 검토의견

□□□□□□단은 계약상대자 인력의 퇴사로 계약 변경절차 진행이 어려운 상황이었고, 철저한 준공검사를 통해 준공대가를 지급하였으며, □□□□□□단 자체 위임전결기준¹⁾에 의거하여 부서장에게 위임된 “계약체결 및 해약”에 의거하여 부서장 방침으로 의사결정을 하였다는 의견을 제시하였다.

그러나, 현행 「건설기술관리규정」, 「위임전결규정」상 시설공사의 ‘계약해지’에 관한 사항은 사업주관부서의장인 ○○·○○○○○○처에 실정보고가 이행되어야 하는 점, ‘계약해지’에 관한 전결 권한은 부문장으로부터 유역본부장 또는 공사시행부서장에게 위임되어 있지 않다는 점 등을 종합적으로 판단할 때 □□□□□□단의 의견은 받아들이기 어렵다.

○○·○○○○○○처는 지방상수도 현대화사업을 담당하는 사업주관부서의 규모, 협력단 주관 사업관리 체계, 제한된 사업기간 내 사업성과 달성을 위해 신속한 의사결정 필요성 등을 종합적으로 고려하여 효율적인 사업이 추진될 수 있도록 정기 위임전결규정 개정 시 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

1) □□□□□□단-2379(2022.04.14.)호 : □□□□□□단 위임전결기준 제정 시행

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 시설공사의 계약해지 과정에서 관련 규정에 따른 내부통제 절차를 이행하지 않은 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생략

② ☆☆☆☆처장은 시설공사의 계약해지 과정에서 관련 규정에 따른 내부통제 절차를 이행하지 않은 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

③ ☎☎·☎☎☎☎☎☎처장은 지방상수도 현대화사업 관련 건설공사 등의 빈번한 계약해지 사례를 고려하여, 효율적인 내부통제 및 합리적인 업무 수행체계를 마련하시기 바랍니다. (개선요구)

④ □□□□□□단장은 시설공사 등의 계약해지 절차 이행시 관련 법령 및 내부 규정에 따른 업무절차를 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)